

1502177-23.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... não tem o condão de elidir a prática do tráfico. Coleciona-se: TÓXICOS -Tráfico -Quantidade e forma de acondicionamento indicativos de que o réu tinha a droga com o intuito de traficá-la, ainda que também fosse usuário de entorpecente -Condenação -Necessidade -Recurso parcialmente provido para, de ofício, reduzir a pena aplicada em razão do tráfico de entorpecentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1502177-23.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502177-23.2021.8.26.0616 - Controle: 2021/002082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGO VIEIRA DA SILVA e outro

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

SUELLEN DE OLIVEIRA BISPO e IGO VIEIRA DA SILVA, foi denunciado, como incurso no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, incidente, ao final, a norma prevista no artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 15h59min, na Rua Santa Eugênia, altura do nº 34, bairro Jardim do Carmo, nesta cidade e Comarca, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com emprego de chave falsa, subtraíram, para proveito comum, um veículo FORD/Escort GL, placas BIX-0483, cor dourada, ano/modelo 1991, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 07/09, pertencente a ADÃO VIEIRA RAIMUNDO.

Infere-se, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 41 (quarenta e uma) porções de crack, com peso líquido de 34,8g, 60 (sessenta) porções de cocaína, com peso de 61,03g, e 48 (quarenta e oito) porções contendo a substância Cannabis Sativa L., ("maconha"), com peso de 123,33g, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 07/09 e os laudos de constatação às fls. 51/53, 54/56, 57/59 e 60/62.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, os denunciados, previamente ajustados e agindo com unidade desígnios, com a intenção de saquear o patrimônio alheio, aproximaram-se do veículo que estava parado em via pública, ingressaram no automóvel e, mediante o uso de uma chave mixa, deram partida no veículo e o subtraíram.

Na ocasião, de posse do automóvel subtraído, os denunciados acondicionaram os entorpecentes supramencionados no interior do automóvel e os transportaram para distribuição a terceiros, com a finalidade de comércio.

Sucede que a vítima verificou que o veículo não estava mais estacionado no local, pediu auxílio para vizinhos e saiu a procura do automóvel. Ato contínuo, encontrou o veículo trafegando na via pública e acionou a Polícia Militar, relatando o ocorrido.

Na sequência, policiais militares realizaram a abordagem do condutor e constataram tratar-se do denunciado IGO, tendo como passageira a denunciada SUELEN. Submetidos à busca pessoal, os milicianos encontraram na posse da denunciada SUELEN quatro porções de crack e a quantia de R\$ 108,50. Em busca veicular, os policiais lograram encontrar, sob o banco do passageiro, as demais porções de maconha, cocaína e crack, bem como um rádio HT de comunicação. Os agentes estatais visualizaram, ainda, que a chave mixa ainda se encontrava na ignição do veículo.

Indagados informalmente, os denunciados confirmaram a subtração do automóvel. Destarte, IGO e SUELLEN foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. Regularmente notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 179 e 189) e a denúncia foi recebida em 15/10/2021 (Denúncia) (fls. 193/196). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

Passo, nesta oportunidade, à análise do íterim meritório.

A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 236/238 (chave falsa, tipo mixa) e laudos de fls. 239/257 e laudo toxicológico de fls. 258/260.

Os réus foram interrogados em juízo e negaram o tráfico de drogas e a propriedade das drogas. O réu Igor admitiu o furto do veículo automotor. Contudo, a autoria criminosa do furto do veículo, bem como a mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste.

A vítima ADÃO VIEIRA RAIMUNDO informou que deixou seu veículo Escort estacionado na via pública defronte sua residência e logo que entrou em casa escutou o barulho de seu carro saindo. Rapidamente saiu na rua, mas seu carro já não estava no local. Com o auxílio de vizinhos saiu procurando pelo seu automóvel e o encontraram. Acionaram 190 e os policiais conseguiram recuperar seu carro. Que não chegou a visualizar os furtadores; que seu veículo lhe foi devolvido nesta delegacia.

A testemunha LEANDRO PEREIRA DA SILVA informou que estava trabalhando de UBER quando recebeu a mensagem de sua esposa comunicando o furto do veículo do senhor ADÃO. Esclarece que enquanto transitava, visualizou o veículo, reconhecendo pela

placa. Então, ligou para Polícia Militar informando que estava seguindo o veículo. Esclarece que o seguiu por vinte minutos aproximadamente. Averbou que o veículo foi abordado em movimento, conforme as orientações passadas pela testemunha. Aduz que testemunhou toda a abordagem.

Os policiais militares WILLIAN ALVES DA SILVA e CARLOS MARINHO DE BRITO foram uníssonos ao afirmar que patrulhavam a bordo de motocicletas, quando o COPOM transmitiu que o veículo Ford Escort, placas BIX0483, tinha sido furtado e estava sendo seguido pelo proprietário, pois este durante as buscas pelo veículo, encontrando-o transitando. A testemunha detalhou que realizou a abordagem do veículo, sendo que ocupavam o veículo o motorista IGOR VIEIRA DA SILVA e no banco do passageiro SUELEM DE OLIVEIRA BISPO. Neste momento, realizou a abordagem, determinando o desembarque. Solicitou-se apoio da policial feminina Sgt Daniele, que realizou a busca pessoal em SUELEM encontrando 4 pinos de substância análogas à droga do tipo crack escondidas na barra de sua calça e em seu bolso foram localizados a importância em dinheiro de R\$ 108,50 Já por meio da busca veicular, localizaram sob o banco do passageiro em que Suelem se encontrava o restante do entorpecente localizado (48 unidades de maconha, 60 unidades de cocaína, 37 unidades de crack) e um rádio HT/Motorola de comunicação. Na posse do Igor nada de ilícito foi encontrado. Verificou-se que existia uma chave mixa na ignição do veículo. Questionados, ambos confessaram que tinham acabado de furtar o veículo e quanto aos entorpecentes localizados permaneceram em silêncio.

No tocante à validade do testemunho de policiais: "Testemunhos de policiais têm o mesmo valor de qualquer outro desde que afixa credibilidade e coadune com o restante das provas" (Ap. 1.0145.05.222082-2/001 (1), rel. Sérgio Braga, 03.05.2005, v.u., DJ11.05.2005). No mais a mais, o alegado uso de substâncias entorpecentes não tem o condão de elidir a prática do tráfico. Coleciona-se: TÓXICOS -Tráfico - Quantidade e forma de acondicionamento indicativos de que o réu tinha a droga com o intuito de traficá-la, ainda que também fosse usuário de entorpecente -Condenação - Necessidade -Recurso parcialmente provido para, de ofício, reduzir a pena aplicada em razão do tráfico de entorpecentes, sendo mantida a condenação pelo crime de porte de armas. (Apelação Criminal n. 996.175.3/8-0000-000 -Serra Negra -14ª Câmara Criminal -Relator: Sérgio Ribas -15.03.07 -V.U. -Voto n. 4.256).

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta.

De início, destaco que a confissão parcial do réu Igo não tem o condão de promover a compensação com a agravante da reincidência, já que não foi integral e negou o tráfico de drogas. Contudo, será utilizada apenas para compensar com seus maus antecedentes criminais em ambos os delitos imputados na denúncia.

(a) Em relação ao delito contido no artigo 155, § 4º, incisos III (concurso de agentes) e IV(chave falsa, tipo mixa), do Código Penal, havendo duas qualificadoras, reputa-se uma como circunstância judicial desabonadora; daí a fixação da pena base acima do raso legal, na proporção de 1/3, alcançando-se 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias multas, para ambos os réus.

Diante da reincidência de ambos (Igo, fls. 63/67 e Suellen, fls. 79/80), exaspero a sanção punitiva em 1/3, fixando a pena em 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 17 dias multa.

(b) Em relação ao delito contido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixo apenas-baseem 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da reincidência (Igo fls. 63/67 e Suellen fls. 79/80), exaspero a sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência.

(c) Nos termos do artigo 69 do Código penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão, além de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias multas, para ambos os réus.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

(d) O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica. Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR os réus SUELLEN DE OLIVEIRA BISPO E IGO VIEIRA DA SILVA, RG: 40074190 e 33546846, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal; e no art. 33, caput, da Lei nº11.343/2006, incidente, ao final, a norma prevista no artigo 69, caput, do Código Penal, impondo-lhes a pena privativa de liberdade no patamar de 10 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 683 dias multa, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo.

Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção dos acusados ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer.

A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquecetuba.

No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidente sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: -lançado o nome do acusado no rol dos culpados; -informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessária

P.R.I.C.

Itaquaquecetuba, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano

Juiz de Direito